

PROCEDIMIENTO : EJECUTIVO

MATERIA : COBRO DE PAGARÉ (C07)

DEMANDANTE : SANTANDER CONSUMER FINANCE LTDA

RUT : 76.002.293-4

ABOGADO PATROCINANTE : **CLAUDIA SANTANDER GUTIÉRREZ**

RUT : **10.288.565-1**

APODERADOS : **CLAUDIA SANTANDER GUTIÉRREZ**

RUT : **10.288.565-1**

DEMANDADO : **JORGE PATRICIO INOSTROZA URIBE**

RUT : **9.837.613-5**

EN LO PRINCIPAL, interpone demanda en juicio ejecutivo. PRIMER OTROSÍ, señala bienes para el embargo. SEGUNDO OTROSÍ, acompaña instrumento, con citación y solicita custodia. TERCER OTROSÍ, acredita personería. CUARTO OTROSÍ, correo electrónico. QUINTO OTROSÍ: exhorto. SEXTO OTROSÍ: patrocinio y poder.

S.J.L. EN LO CIVIL SANTIAGO

CLAUDIA SANTANDER GUTIÉRREZ, abogado, correo electrónico **CSANTANDER@PHLEGAL.CL**, en representación judicial de SANTANDER CONSUMER FINANCE LTDA, sociedad del giro de financiamiento, crédito y leasing, representada por don José Joaquín Zapata Fernández y por don Elías Barquín Arellano, ambos empleados, todos con domicilio en Santiago, calle Moneda 1025, piso 7, a US. respetuosamente digo:

En la calidad en que comparezco, vengo en interponer demanda ejecutiva contra don (a) **JORGE PATRICIO INOSTROZA URIBE**, ignoro profesión u oficio, con domicilio en **PICHIPEHUEN PB NAHUEL BUTA 218**, comuna de **ANGOL**, de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer.

Mi representado es acreedor de la obligación que consta en el siguiente título:

1.- Don (a) **JORGE PATRICIO INOSTROZA URIBE**, suscribió ante Notario y a la orden de Santander Consumer Finance Limitada, el Pagaré N° **650058575504** el día **21 de febrero de 2023** por la suma de **\$7.481.050** en capital, con más intereses lucrativos a la tasa del **2,29%** mensual, cantidades que se obligó a restituir en **36** cuotas mensuales, iguales y sucesivas de **\$268.991** y última cuota n° **37** de **\$2.420.569** Pagaderas los días **3** de cada mes, venciendo la primera de ellas el **03 de abril de 2023** y así sucesivamente.

En dicho instrumento se facultó a mi representado para hacer exigible en forma anticipada el total adeudado, en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas en que se dividió el pago de la obligación.

Finalmente, se convino también que en caso de mora o simple retardo en el pago de la obligación se devengará un interés penal igual al respectivo interés máximo convencional permitido por la ley hasta la fecha del pago efectivo.

Llegada la fecha de vencimiento de la cuota N° **36** en que se dividió el pago de la obligación, esto es, la cuota que venció el **03-03-2026** el suscriptor no la pagó. Ni el capital ni los intereses lucrativos.

Atendido lo anterior, por el presente acto y a contar de la notificación de la presente demanda, mi representado acelera la obligación y exige el total adeudado, el que asciende por sólo concepto de capital a la suma de **\$2.573.326** con más los intereses lucrativos devengados e intereses penales a la tasa pactada, precedentemente señalada, desde la mora.

2.- La referida obligación consta de título ejecutivo, por haber sido autorizada ante Notario la firma del suscriptor, puesta en dicho pagaré, la deuda es líquida, actualmente exigible y su acción ejecutiva no está prescrita.

3.- Las partes constituyeron domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto y lo establecido por los artículos 434, N° 4 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US. se sirva tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva, disponiendo se despache mandamiento de ejecución y embargo, contra don (ña) **JORGE PATRICIO INOSTROZA URIBE** ya individualizada, por la suma de **\$2.573.326** en capital, con más los intereses lucrativos devengados e intereses penales, a las tasas pactadas en el citado pagaré, desde su fecha de mora y con más las costas de la causa, disponiendo que en definitiva se siga adelante la ejecución hasta la íntegra solución de lo adeudado y sus accesorios.

PRIMER OTROSI: Sírvase SS. tener presente que señalo para la traba del embargo todos los bienes, sean muebles o inmuebles de propiedad del ejecutado.

Designo como depositario provisional de los bienes que efectivamente se embarguen al ejecutado, bajo su responsabilidad civil y criminal.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase SS. tener por acompañado con citación, debidamente escaneados, pagaré singularizado en lo principal y su calendario de pagos.

TERCER OTROSI: Sírvase S.S. que mi personería para comparecer en representación de Santander Consumer Chile consta de la escritura pública cuya copia acompaño, con citación, documento que cuenta con firma electrónica avanzada de acuerdo a la Ley 19.799 y al Auto Acordado asociado de la Excm. Corte Suprema.

CUARTO OTROSI: Ruego a SS se sirva tener presente que para efecto de notificaciones, mi correo electrónico es **CSANTANDER@PHLEGAL.CL**.

QUINTO OTROSI: Atendido el hecho que el demandado tiene su domicilio en la comuna de **ANGOL**, solicito a SS se sirva exhortar al Juzgado civil de **ANGOL** con el objeto de proceder a notificarlo, requerirlo de pago y embargo de bienes.

El Tribunal exhortado podrá ordenar la notificación personal, la notificación contemplada en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, tener presente nuevos domicilios, conceder auxilio de la fuerza pública para las diligencias correspondientes y disponer todas las demás actuaciones, providencias y diligencias que sean necesarias para el completo y oportuno cumplimiento del encargo.

El exhorto deberá contener copia íntegra de esta presentación, y de las demás actuaciones que US estime necesarias para su cumplimiento. El exhorto podrá ser tramitado por la persona que lo presente para su diligenciamiento.

SEXTO OTROSI: Atendida mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, patente al día de la Ilustre Municipalidad de Santiago, asumo personalmente el patrocinio y poder en esta causa, fijando domicilio en calle San Antonio número 113, piso 5, comuna de Santiago.